

Junta General Ordinaria de la Comunidad - 2 febrero 2011

Edición pública redactada · texto asistido por OCR no certificado

ID	SP-ACTA-2011-02-02
Órgano	Comunidad de Propietarios
Fecha	2011-02-02
Páginas fuente	6
SHA-256 fuente	7c8e0d2342c27aa079ead16961d0c3a0ccca27e46e8fee2ee458087805965600

Advertencia

No es el original, el libro diligenciado, una copia certificada ni una transcripción pericial. El texto público está asistido por OCR y no ha sido certificado ni cotejado línea por línea. Todas las páginas de la copia usada están secuenciadas; los datos privados y reservados se sustituyen por marcadores expresos.

Control de variante: Se adopta la copia de seis páginas con secuencia coherente; otras dos variantes quedan identificadas.

Página fuente 1 de 6

Copia: copia digital de trabajo

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

En Playa Blanca, siendo las 12,00 horas del día 2 de febrero de 2011, y en los salones del Complejo, debidamente convocados, se retinen en segunda convocatoria para tratar los siguientes puntos del orden del día previstos en la convocatoria.

ORDEN DEL DIA

- 01.- Demanda contra la Comunidad interpuesta por diversos comuneros solicitando anular los acuerdos adoptados en fecha 25/05/09. Medidas a adoptar.
- 02.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2009.
- 03.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2010.
- 04.- Presupuesto de ingresos y gastos para el ejercicio 2011
- 05.- Dimisión de los actuales cargos directivos y administrativos.
Nombramiento de nuevos cargos.
- 06.- Deuda contraída con el Plan Parcial Papagayo. Medidas a adoptar.
- 07.- Demanda presentada por el Administrador contra la Comunidad.
Medidas a adoptar
- 08.- Problemática Licencia Turística.
- 09.- Cierre o continuidad explotación complejo. Cierre por vacaciones mayo y junio 2011.
- 10.- Ruegos y preguntas.

[CONTENIDO RESTANTE DE LA PÁGINA REDACTADO - LISTA NOMINAL/DEUDA/FINCA/FIRMA]

Página fuente 2 de 6

Copia: copia digital de trabajo

como uso y costumbre presentarse a las reuniones con un retraso de hasta media hora, lo que constituye una falta de respeto para el resto de propietarios y la Junta se ha terminado.

Una vez confeccionada la lista de asistentes y ante la ausencia del Presidente y del Secretario de la Comunidad de Propietarios, toma la palabra [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] para explicar que con carácter previo al inicio de la Junta se debe proceder a nombrar Presidente y Secretario de la reunión y pregunta quienes quieren serlo ante lo cual se presentan como únicos candidatos doña [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] como Presidenta y don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] como Secretario, nombramientos que sometidos a votación son aprobados por unanimidad de los presentes.

Abierta la sesión por la [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA], se pasó a tratar los diferentes puntos del Orden del Día.

01.- Demanda contra la Comunidad interpuesta por diversos comuneros solicitando anular los acuerdos adoptados en fecha 25/05/09. Medidas a adoptar.

El [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] el contenido de la demanda presentada por los propietarios que él representa contra los acuerdos de la Junta de Propietarios de fecha 25/05/2009 que pudieron ser aprobados por la propietaria Luchy Playa Blanca, S.L. porque se privó del derecho de voto a los propietarios que él representa a excepción de la entidad Roque Prieto. [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] explica que entre otros acuerdos se acordó incrementar la cuota de la comunidad de 88 euros a 170 euros. El Sr. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] propone que se someta a votación si la Comunidad de Propietarios se allana a la demanda presentada contra los acuerdos de fecha 25/05/09.

Se somete a votación y se APRUEBA la propuesta de allanarse a la demanda, por 45 votos a favor y 3 en contra de los propietarios representados por don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y doña [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO].

02.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2009.

La [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] las cuentas o si alguien las ha recibido, contestando la Sra. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] que las tiene el Administrador que no ha venido. Se decide por unanimidad no tratar este punto porque no se disponen de las cuentas en este acto y no se pueden someter a votación.

03.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2010.

Toma la palabra el [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y pregunta si alguien las tiene o las ha recibido y nuevamente se decide por unanimidad no tratar este punto por no disponer del documento que se debe someter a votación.

04.- Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio 2011

Se decide por unanimidad no tratar este asunto del orden del día por no disponer del documento, luego no puede someter a votación. _ (\

Página fuente 3 de 6

Copia: copia digital de trabajo

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 4 de 6

Copia: copia digital de trabajo

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 5 de 6

Copia: copia digital de trabajo

05.- Dimisión de los actuales cargos directivos y administrativos. Nombramiento de nuevos cargos.

Se presentan los candidatos que a continuación se mencionan y se somete a votación con el siguiente resultado:

- Presidenta de la Comunidad: Dofia [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], en representación de la entidad Roque Prieto, S.L. (propietaria del [FINCA REDACTADA]).

Se aprueba su nombramiento con 45 votos a favor y 3 en contra de los propietarios representados por don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y doña [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO].

~ Secretaria de la Comunidad: Dofia [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], propietaria del [FINCA REDACTADA]. Se somete a votación y su nombramiento es aprobado por unanimidad.

- Tesorera de la Comunidad: Dofia [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], propietaria del [FINCA REDACTADA]. Se somete a votación y su nombramiento es aprobado por unanimidad.

A continuación se somete a votación Autorizar el cambio de la representación y firmas autorizadas de la cta. cte. de la Comunidad de Propietarios en CajaCanarias, con capacidad de disposición mediante firma mancomunada de la Presidenta [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] y de la Tesorera [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], resultando dicha propuesta aprobada con 32 votos a favor, trece abstenciones y tres votos en contra.

Asimismo se somete a votación autorizar a la Presidenta para que contrate los servicios de un Administrador y se aprueba por unanimidad.

06.- Deuda contraída con el Plan Parcial Papagayo. Medidas a adoptar.

Al no contar en este acto con la documentación ni con la información a la que se refiere este punto del orden del día, se autoriza por unanimidad a la Presidenta de la Junta por unanimidad para recabar información sobre este asunto. El Director de la Explotación del Complejo, [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA], en representación de [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], nos indica que él puede darnos algunos datos, pero que no los tiene en ese momento.

07.- Demanda presentada por el Administrador contra la Comunidad. Medidas a adoptar.

Tampoco se dispone del escrito de demanda presentada por el anterior y por esta razón se autoriza por unanimidad a la Presidenta de la Junta para que proceda a recabar la información necesaria para poder someter a votación y adoptar un acuerdo sobre este asunto. Asimismo el [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA], indica que puede darnos información sobre la demanda, pero que no la tiene en ese momento.

En cualquier caso se acuerda por unanimidad autorizar a la Presidenta para que pueda otorgar en representación de la Comunidad de Propietarios poder general para pleitos a favor de los procuradores de los tribunales que estime oportunos.

Página fuente 6 de 6

Copia: copia digital de trabajo

08.- Problemática Licencia Turística

Toma la palabra Don [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], informando que la licencia de la anterior explotadora Montelanza ha caducado y deben realizar la renovación. Al parecer se precisa disponer de la Unidad de Explotación de todo el Complejo para poder conservar la categoría de Hotel. Se debate ampliamente sobre este tema, ya que existen propietarios que tienen la posesión de los apartamentos y no quieren entregarlos a la explotación y también existen propietarios cuyos apartamentos estén siendo explotados sin su consentimiento ni autorización por la Comunidad de Explotación y que quieren recuperar la posesión de sus apartamentos.

Se desestima la adopción de ningún acuerdo sobre este asunto por considerarse que no es un asunto que deba tratarse en la Junta de la Comunidad de Propietarios.

09.- Cierre o continuidad explotación complejo. Cierre por vacaciones mayo y junio 2011.

No se entra a debatir sobre este punto del orden del día por considerarse que es un asunto ajeno a la Comunidad de Propietarios.

La segunda parte del punto, nos damos por enterados.

10.- Ruegos y Preguntas.

Por parte de algunos nuevos propietarios se ruega a la [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA], la aclaración en algunos errores en los números de apartamentos.

Y sin más asuntos que tratar, la [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] las 30 horas del día al principio indicado, de todo lo visto yo como secretario doy fe.

hasta